

ACCIDENTES LABORALES · Guía 2026

 Accidente laboral: qué hacer, cuáles son tus derechos y cómo reclamar lo que te corresponde

Si te accidentaste trabajando o camino al trabajo, esta guía te explica paso a paso qué hacer con la ART, qué cubre el tratamiento y cómo reclamar tu indemnización. Sin palabras difíciles.

 NOTA PARA EL EDITOR — SEO

Keyword principal: accidente laboral qué hacer | **Secundaria:** accidente in itinere indemnización | **LSI:** ART, riesgos del trabajo, SRT, Comisión Médica, incapacidad laboral | **Meta description:** Si sufriste un accidente laboral o in itinere, esta guía te explica cómo denunciarlo a la ART, qué cubre el tratamiento y cómo reclamar tu indemnización. Guía 2026.

 Si sufriste un accidente laboral, lo más probable es que estés con dolor, con dudas y sin saber bien qué hacer. Es normal. Nadie te prepara para esto. Y encima la ART no siempre te explica lo que te corresponde.

 Por eso armamos esta guía: para que entiendas todo de forma clara, sin términos legales difíciles, y puedas tomar las mejores decisiones desde el primer día.

 En esta guía:

-  Qué es un accidente laboral
-  Qué es un accidente in itinere (y por qué también te cubre)
-  Cómo hacer la denuncia a la ART paso a paso
-  Qué tiene que cubrir la ART durante el tratamiento
-  Qué hacer si te dan el alta pero seguís con dolor
-  Cómo funciona la indemnización por accidente laboral
-  Qué hacer si la ART rechaza tu accidente
-  Errores que perjudican el reclamo (y cómo evitarlos)
-  Qué documentación guardar desde el primer día
-  Preguntas frecuentes

1) Qué es un accidente laboral

Un accidente laboral es cualquier cosa que te pase de forma repentina mientras estás trabajando o haciendo algo que tu trabajo te pidió hacer, y que te cause una lesión.

No hace falta que sea algo espectacular. Puede ser una caída, un golpe, una quemadura o un sobreesfuerzo. Si pasó mientras trabajabas, puede estar cubierto por la ART de tu empleador.

 Ejemplos frecuentes:

- ♦ Te caíste de una escalera o andamio
- ♦ Te lastimaste cargando o moviendo peso
- ♦ Te golpeaste con una máquina o herramienta
- ♦ Sufriste una quemadura en el trabajo
- ♦ Tuviste una descarga eléctrica
- ♦ Te accidentaste haciendo una tarea que te pidió tu jefe

 Lo más importante del primer día: Cuanto antes lo informes, más fácil va a ser demostrar que el accidente ocurrió mientras trabajabas. No esperes días para avisarle a la ART o a tu empleador.

2) Qué es un accidente in itinere (y por qué también te cubre)

Muchas personas creen que la ART solo cubre lo que pasa dentro del trabajo. Pero si te accidentaste yendo o volviendo del trabajo por el camino de siempre, también podés tener derecho a atención médica e indemnización. Eso se llama accidente in itinere.

 Algunos ejemplos:

 Un choque de auto o moto camino al trabajo

 Una caída en la calle en el trayecto habitual

 Un accidente en bicicleta volviendo a tu casa

 Una lesión en el transporte público en tu recorrido de siempre

► CASO REAL — Embed Reel #1

```
<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned
data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/DTQn_khEfn1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style="background:#FFF;
border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0
rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0;
width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">div
```

style="padding:16px;"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625

569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Ver esta publicación en Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #ff4f4f; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Una publicación compartida de Derechos Art | Abogados accidentes laborales y despidos (@derechosart)</p></div></blockquote>

<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

 "La ART le pago 15 millones por un robo camino a su trabajo"

En este caso, la ART pago por un robo que fue en el trayecto de la casa al lugar del trabajo de nuestro cliente, Marcos sufrió un intento de robo mientras esperaba el colectivo en la parada para ir a su trabajo, allí fue interceptado por los ladrones e instintivamente se resistió lesionando su rodilla, la ART cubrió el siniestro y le pago una indemnización de más de 15 millones de pesos.

③ Cómo hacer la denuncia a la ART paso a paso

La denuncia es el primer paso. Si tu empleador no la hace, vos podés hacerla directamente. No necesitás un abogado para esto, pero sí tenés que hacerla lo antes posible.

 Cómo podés denunciar:

 Por teléfono, llamando a la ART de tu empresa

 Por mail, con alguna constancia de envío

 Por telegrama gratuito desde cualquier sucursal del Correo Argentino

 Qué pasa después de que avisás:

Qué pasa después de que avisás:

Plazo	Qué tiene que hacer la ART
72 horas hábiles	Darte atención médica
Después de la atención	Aceptar o rechazar el accidente
Si rechaza	Notificarte dentro de los plazos legales

 No esperes para denunciar: Uno de los errores más comunes es seguir trabajando con dolor o esperar varios días antes de avisar. Cada día que pasa hace más difícil demostrar que el accidente pasó mientras trabajabas.

 **4** Qué tiene que cubrir la ART durante el tratamiento

Una vez que la ART acepta el accidente, tiene la obligación de cubrir todo lo que necesitás para recuperarte. No deberías pagar nada de tu bolsillo por esto.

 Consultas médicas y controles

 Estudios: radiografías, resonancias, tomografías

 Medicamentos relacionados con la lesión

 Rehabilitación y kinesiología

Traslados vinculados al tratamiento

 Guardá todo desde el primer día: Sacá foto a cada turno, cada receta, cada estudio. Más adelante puede ser clave para tu reclamo.

5 Qué hacer si te dan el alta pero seguís con dolor

El alta médica es cuando la ART dice que el tratamiento terminó. Pero eso no significa que ya no podés reclamar nada. Podés estar en dos situaciones muy distintas:

✓ Si te recuperaste bien: Podés volver a trabajar. Pero si quedaron secuelas, la ART tiene que evaluar qué tanto te afectaron y pagarte una indemnización por eso.

⚠ Si seguís con dolor o limitaciones: Podés pedir que te reincorporen al tratamiento. Si la ART se niega, hay formas de reclamar ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

► REEL 2

```
— <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned
data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/DV9GHBukWcM/?utm_source=ig_
embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF;
border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0
rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0;
width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div
style="padding:16px;"> <a
href="https://www.instagram.com/reel/DV9GHBukWcM/?utm_source=ig_embed&utm_c
ampaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center;
text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction:
row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%;
flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex;
flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color:
#F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width:
100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0;
height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"><div
style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px"
height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none"
fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)"
fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076
553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852
560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657
C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342
C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657
M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113
541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886
541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663
C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803
558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521
```

548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378
C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155
519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606
516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50
C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391
517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846
521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623
C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479
553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196
561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338
C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003
565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631
C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702
565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834
556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20
531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575
C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377
512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831
511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562
511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965
C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673
528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001
550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425
C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625
569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17
571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831

570.82,37.631"></path></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div
style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal;
font-weight:550; line-height:18px;">Ver esta publicación en Instagram</div></div><div
style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom:
14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius:
50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div
style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px)
translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div>
<div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px;
transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;">
<div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px;
width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent;
border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform:
translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;">
<div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent;
transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0;
height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height:
0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform:
translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction:
column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style="
background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom:
6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px;

flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Una publicación compartida de Derechos Art | Abogados accidentes laborales y despidos (@derechosart)</p></div></blockquote>

<script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

"ACEPTASTE EL ALTA MEDICA CON DOLOR?"

Muchas personas creen que el alta médica cierra todo. Si te dieron el alta médica y seguís con dolor podés pedirle más tratamiento a tu ART de diversas maneras. Pero bajo ningún concepto el alta no borra tus derechos.

6) Cómo funciona la indemnización por accidente laboral

 Si el accidente te dejó secuelas permanentes —aunque sean parciales— tenés derecho a cobrar una indemnización. Esto existe para compensar el impacto que la lesión tuvo en tu vida y en tu capacidad para trabajar.

 Qué se tiene en cuenta para calcularla:

Qué se tiene en cuenta para calcularla:

Factor	Por qué importa
Porcentaje de incapacidad	Es el número principal. Unos pocos puntos de diferencia pueden significar mucha plata.
Tu edad	A mayor edad, puede cambiar el cálculo de la indemnización.
Tu sueldo	La base del cálculo depende de tu ingreso al momento del accidente.
Tipo de incapacidad	Parcial, total o gran invalidez tienen reglas distintas entre sí.

⚠ No aceptes el primer número sin revisarlo: La ART no puede decidir sola cuánto vale tu lesión. El porcentaje se determina en la Comisión Médica. Si ese número no refleja lo que realmente te pasó, hay formas de cuestionarlo. Unos pocos puntos de diferencia pueden representar miles de pesos.

? ¿Qué pasa si la ART no te llama después del alta? Si pasan los plazos legales y la ART no avanza con tu evaluación, no te quedes esperando. Existen herramientas para impulsar el trámite. Los plazos de prescripción corren igual.

7 Qué hacer si la ART rechaza tu accidente laboral

😞 Un rechazo genera mucha angustia. Pero la realidad es que no significa que perdiste. Las ART rechazan accidentes por distintos motivos, y muchas veces se puede revertir esa decisión.

📌 Por qué suelen rechazar:

- ♦ Dicen que el accidente no pasó durante la jornada laboral
- ♦ Discuten el recorrido en un accidente in itinere
- ♦ Alegan que no hay suficientes pruebas
- ♦ Cuestionan la relación entre lo que te pasó y tu trabajo

⚠ El error más común: aceptar el rechazo y no hacer nada. Muchas personas reciben el rechazo de la ART y lo dan por perdido. Pero un rechazo no siempre quiere decir que la ART tiene razón. Lo importante es actuar rápido y juntar toda la documentación que tengas.

8 Errores que perjudican el reclamo (y cómo evitarlos)

Muchos trabajadores complican su propio reclamo sin darse cuenta, simplemente porque nadie les explicó qué no hacer.

- ✗ No denunciar el accidente o esperar demasiado tiempo
- ✗ Seguir trabajando lastimado sin avisar nada
- ✗ No guardar estudios, recetas ni certificados médicos
- ✗ Firmar papeles de la ART sin que nadie te los explique antes
- ✗ Aceptar sin cuestionar el porcentaje de incapacidad que fijó la ART
- ✗ Creer que el alta médica o el primer rechazo son el final del reclamo

9 Qué documentación guardar desde el primer día

 Parece un detalle menor, pero puede ser lo más importante de todo. Juntá todo en una carpeta física o digital desde el minuto uno.

 Estudios: radiografías, resonancias, tomografías

 Recetas y certificados médicos

 Informes de kinesiología y rehabilitación

 Constancias de atención en los centros de la ART

 Mails o mensajes que intercambiaste con la ART

 Telegramas enviados o recibidos

 Fotos de las lesiones si las tenés

 Copia de la denuncia del accidente

 Un consejo simple: Sacá foto a todo con el celular y guardalo en un álbum o carpeta de Drive. Muchas personas llegan a consulta meses después sin poder encontrar nada, y eso complica mucho las cosas.

Preguntas frecuentes sobre accidentes laborales

 ¿Cuánto tiempo tengo para denunciar un accidente laboral a la ART?

No hay un plazo fijo para el trabajador, pero lo ideal es hacerlo el mismo día o al día siguiente. Cuanto antes avises, más fácil es demostrar que el accidente ocurrió mientras trabajabas. Si tu empleador no lo denuncia, podés hacerlo vos directamente.

 ¿Puedo reclamar si ya me dieron el alta médica?

Sí. El alta no cierra tu derecho a reclamar. Si quedaron secuelas, la ART tiene que evaluar tu incapacidad y pagarte la indemnización que corresponda, aunque ya hayas vuelto a trabajar.

 ¿Qué pasa si la ART rechaza mi accidente laboral?

No lo aceptes como definitivo. Un rechazo se puede cuestionar ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y otras instancias. Lo importante es actuar rápido y tener documentación. Muchas decisiones de rechazo terminan revirtiéndose.

 ¿Cuánto tarda una indemnización por accidente laboral?

Depende de cada caso: el tipo de lesión, cuánto dura el tratamiento, cuándo te dan el alta y cuándo la ART avanza con la evaluación de incapacidad. En general puede llevar varios meses. Si la ART no avanza, hay formas de empujar el trámite.

 ¿Un accidente in itinere tiene los mismos derechos que uno laboral?

Sí. Si te accidentaste yendo o volviendo del trabajo por el recorrido de siempre, tenés derecho a atención médica completa y a la indemnización si quedaron secuelas, igual que si el accidente hubiera pasado dentro de la empresa.

➡  ¿No sabés cómo seguir después de tu accidente?

Cada caso es diferente. Escribinos y te contamos qué opciones tenés, sin compromiso y sin costo. Más de 8 años ayudando a trabajadores.

 Consultar por WhatsApp →

 Solo cobramos si vos cobrás.

 DerechosART · Estudio Jurídico Laboral · derechosart.com.ar · Guía 2026